Lima, 16 de octubre de 2026

CARTA N.° 16102026-1-SERVICIOS BARTEK E.I.R.L.

Señor
NEAL MARTÍN MAURA GONZALES
Director de la Dirección de Compras Electrónicas y Modalidades Eficientes – DCEME
Central de Compras Públicas – **PERÚ COMPRAS**
Av. República de Panamá N.° 3629, San Isidro, Lima
Presente.–

ASUNTO: SE REITERA PEDIDO DE HABILITACIÓN INMEDIATA de las 22 Fichas-Producto de la marca **MOBIS** en estado OFERTADO y se solicita la formalización del Acuerdo de Adhesión de SERVICIOS BARTEK E.I.R.L.

REFERENCIAS:

a) Nuestra carta del 07 de octubre de 2026 y reclamo en el Libro de Reclamaciones, código **pp4c2lqjm**.
b) Respuesta de su Dirección a nuestro pedido, recibida en octubre de 2026.
c) Formato N.° 397-2025-ARM, del 10 de junio de 2025.
d) Resolución Jefatural N.° 000087-2026-PERÚ COMPRAS-JEFATURA, del 22 de julio de 2026.

De nuestra consideración:

SERVICIOS BARTEK E.I.R.L., con RUC N.° **20610900551**, representada por su Gerente, **FAVIOLA ORIHUELA PIMENTEL**, identificada con DNI N.° **10790531**, se dirige a su Dirección en relación con su respuesta de la referencia b), que **no resuelve el problema** que planteamos.

1. LO QUE SU DIRECCIÓN RECONOCE

En su respuesta, su Dirección confirma que:

- Nuestra empresa está **acreditada** como representante de la marca MOBIS desde el **10 de junio de 2025** (Formato N.° 397-2025-ARM).
- Tenemos **22 Fichas-Producto en estado OFERTADO**, **incorporadas con anterioridad** en el Catálogo Electrónico de Mobiliario en General.
- **Cumplimos con presentar el Acuerdo de Adhesión** y sus anexos, y su formalización **está pendiente de PERÚ COMPRAS**.
- **Por esa razón**, los proveedores no pueden ofertar nuestras fichas.

2. POR QUÉ ESA EXPLICACIÓN NO ES SUFICIENTE

2.1. Nuestras fichas existían antes del Acuerdo de Adhesión. El formato de Acuerdo de Adhesión se aprobó con la **Resolución Jefatural N.° 000087-2026-PERÚ COMPRAS-JEFATURA**, del **22 de julio de 2026**, y se comunicó con el **Comunicado N.° 040-2026-**

PERÚ COMPRAS, del **24 de julio de 2026**. Nuestras 22 fichas ya estaban en estado OFERTADO **mucho antes de esa fecha**. Si antes de julio de 2026 los proveedores tampoco podían verlas ni ofertarlas, **un requisito creado después no puede ser la causa**. Si, por el contrario, sí eran visibles, corresponde que su Dirección **lo acredite con los registros de la plataforma**.

2.2. La norma no ordena bloquear fichas ya ofertadas. La Resolución Jefatural N.° 000087-2026 solo **aprueba el formato** del Acuerdo de Adhesión (artículo primero) y autoriza a su Dirección a **difundir los plazos para suscribirlo** (artículo segundo). **No dispone** que las fichas ya incorporadas y ofertadas dejen de estar disponibles mientras el acuerdo se formaliza. Por su parte, el **artículo 276.1 del Reglamento de la Ley N.° 32069** exige al representante de marca mantener las condiciones que motivaron su acreditación, y nuestra empresa **las mantiene**.

2.3. El Comunicado N.° 080-2025 no aplica a nuestras fichas. Según su propia respuesta, esa suspensión comprendió las fichas **"incorporadas, no ofertadas y no adjudicadas"**. Nuestras fichas están en estado **OFERTADO**, por lo que **no estaban comprendidas** en esa medida.

2.4. El Comunicado N.° 022-2026 tampoco aplica. Ese cronograma era para registrar **nuevas** fichas. Nuestro reclamo **no es sobre fichas nuevas**, sino sobre las **22 fichas que ya existen** y que su Dirección reconoce como incorporadas.

2.5. El Acuerdo de Adhesión es uno solo y es de SERVICIOS BARTEK E.I.R.L. El Acuerdo lo suscribe **nuestra empresa** como representante de marca, **no cada marca por separado**. Nuestras fichas de **aceite vegetal**, incorporadas **después** que las de MOBIS, dependen del **mismo Acuerdo de Adhesión**. Si ese trámite pendiente impide ofertar, debe afectar por igual a todas nuestras marcas. Si no las afecta, **la falta de formalización no es la causa** de que las fichas MOBIS no se vean, y su Dirección debe informarnos la causa real.

2.6. La demora es de PERÚ COMPRAS, no nuestra. Según el **literal b) del numeral 9.1.2 de la Directiva N.° 005-2025-PERÚ COMPRAS (Versión 2)**, aprobada por Resolución Jefatural-D N.° 000096-2025-PERÚ COMPRAS-JEFATURA, la formalización del Acuerdo de Adhesión **corresponde a su Dirección, previa autorización de la Jefatura de PERÚ COMPRAS**. Es decir, **depende solo de la entidad**. PERÚ COMPRAS fijó como plazo para suscribir el Acuerdo de Adhesión el **31 de julio de 2026**, y de manera excepcional el **07 de agosto de 2026**. Nosotros cumplimos. Han pasado **más de dos meses** y la formalización sigue "en trámite", **sin plazo ni fecha**. Mientras tanto, nuestra empresa y los proveedores pierden periodos de oferta **por causas que no nos son imputables**.

2.7. Se afectan los principios de la contratación pública. Mantener bloqueadas fichas acreditadas y ofertadas, sin plazo, mientras las de otras marcas del mismo catálogo se ofertan con normalidad, vulnera los principios de **libertad de concurrencia, igualdad de trato y transparencia** de la **Ley N.° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas**, y el **derecho de petición** (artículo 2, inciso 20 de la Constitución y **TUO de la Ley N.° 27444**).

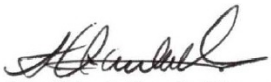
3. LO QUE SOLICITAMOS

En un plazo **no mayor de cinco (5) días hábiles**:

1. **Formalizar el Acuerdo de Adhesión** de SERVICIOS BARTEK E.I.R.L. o, si falta algún documento, **indicarnos por escrito cuál**.
2. **Habilitar de inmediato las 22 Fichas-Producto de la marca MOBIS** en estado OFERTADO, para que los proveedores puedan ofertarlas.
3. **Otorgar un periodo extraordinario** de presentación de ofertas para nuestras fichas MOBIS, por los periodos perdidos por causas ajenas a nuestra empresa.
4. **Informarnos por escrito**:
    a) Si las 22 fichas MOBIS **estuvieron habilitadas y visibles** para los proveedores desde su incorporación y **en qué periodos**, **sustentado con los registros de la plataforma** (historial de estados y fechas de habilitación de cada ficha).
    b) Si algún proveedor **presentó ofertas** sobre nuestras fichas MOBIS y **en qué fechas**.
    c) **Desde qué fecha** y **mediante qué acto** las fichas dejaron de estar habilitadas, y **por qué no se nos notificó**.
    d) Si nuestras fichas de **otras marcas** dependen del mismo Acuerdo de Adhesión y, de ser así, **por qué reciben un trato distinto**.
    e) **La fecha estimada** de formalización de nuestro Acuerdo de Adhesión.

De no recibir respuesta en el plazo indicado, presentaremos **queja por defecto de tramitación ante la Jefatura de PERÚ COMPRAS**, conforme al **artículo 169 del TUO de la Ley N.° 27444**, y solicitaremos el **deslinde de responsabilidades** de los servidores a cargo (artículo 261). Asimismo, acudiremos al **Órgano de Control Institucional de PERÚ COMPRAS** y a la **Defensoría del Pueblo**, y nos reservamos el derecho de reclamar los **daños y perjuicios** ocasionados (artículo 260).

Atentamente,



Faviola Matilde Orihuela Pimentel

DNI 10790531

ANEXOS:

- **Anexo 1:** Formato N.° 397-2025-ARM, del 10 de junio de 2025 (acreditación de la marca MOBIS).
- **Anexo 2:** Capturas de la plataforma (perfil proveedor): las fichas MOBIS no aparecen, mientras las de otras marcas sí.

ANEXO 1 – Formato N.° 397-2025-ARM (acreditación de la marca MOBIS)

Firmado digitalmente por MATIAS ELIAS Isabel Lucia FAU 20600927818 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 29.06.2025 09:23:01 -05:00

PERÚ | Ministerio de Economía y Finanzas | Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS | Dirección de Compras Electrónicas y Modalidades Eficientes

FORMATO PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACREDITACIÓN DE REPRESENTANTE DE MARCA

FORMATO N°:	397-2025-ARM	**FECHA:**	10/06/2025

I. DATOS DEL SOLICITANTE

RAZÓN SOCIAL / NOMBRE: SERVICIOS BARTEK E.I.R.L. **RUC:** 20610900551

II. ANTECEDENTES

a. Expediente:
Fecha: 14/03/2025, Exp. N° 2025-0004336
Fecha: 27/03/2025, Exp. N° 2025-0004954

b. Notificación de observaciones mediante correo electrónico marcasyproductos@perucompras.gob.pe:
Fecha: 29/05/2025

c. Subsanación sobre observaciones:
Fecha: 01/06/2025, Exp. N° 2025-0007820

d. TIPO DE SOLICITUD.

Nuevo Representante de Marca			
Ampliación de acreditación de Representante de Marca.	X	Nueva(s) marca(s) acreditada(s) al RM	X
		Nueva(s) categorías(s)	X

III. BASE LEGAL

i. Directiva N° 004-2023-PERÚ COMPRAS, denominada "Lineamientos para la acreditación como representante de marca y su gestión en los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco", aprobada mediante Resolución Jefatural N° 000085- 2023-PERÚ COMPRAS-JEFATURA.
ii. Directiva N° 006-2021-PERÚ COMPRAS, denominada "Lineamientos para la Implementación y Operación del Catálogo Electrónico del Acuerdos Marco" aprobada mediante Resolución Jefatural N° 139-2021- PERÚ COMPRAS.

IV. ANÁLISIS Y RESULTADOS

De la revisión de la documentación presentada, se tienen los siguientes resultados:

Marca	Catálogo Electrónico	Categoría(s)	Estado
MOBIS	Mobiliario en general	Butaca para auditorio	Acreditado
MOBIS	Mobiliario en general	Butaca para espera	Acreditado
MOBIS	Mobiliario en general	Silla plegable	Acreditado
SQP- MIKROVAL	Materiales e insumos de limpieza	Desinfectantes	Acreditado

El representante de marca se encuentra facultado a solicitar la creación de valores de características, tal como el valor en la característica marca, para lo cual deberá emplear el canal habilitado para este fin. Ver Comunicado N° 055-2023-PERÚ COMPRAS/DAM en el siguiente enlace: https://goo.su/n3GN

En caso la denominación de la marca registrada en el Registro de Propiedad Industrial incorpore referencias a una razón social o supere en extensión a lo permitido en la plataforma, la Dirección de Compras Electrónicas y Modalidades Eficientes evaluará la pertinencia reducir su denominación.

V. CREDENCIALES DE ACCESO

- Al encontrarse el solicitante previamente acreditado, cuenta ya con el usuario: **bartek.01**

El uso de la cuenta de usuario y contraseña en la Plataforma, es responsabilidad exclusiva del REPRESENTANTE DE MARCA, debiendo adoptar los mecanismos necesarios que aseguren su uso correcto, siendo responsable de las acciones e inacciones que deriven de su uso y las consecuencias que de ello puedan ocasionarse.

VI. ACCIONES A EJECUTAR

Notificar al solicitante el resultado de la evaluación realizada a la solicitud presentada.

La Dirección de Compras Electrónicas y Modalidades Eficientes de PERÚ COMPRAS, puede ejecutar acciones de fiscalización posterior sobre la documentación e información presentada, conforme a lo establecido en el numeral 7.6 de la Directiva N° 004-2023-PERÚ COMPRAS.

VII. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Si el solicitante lo considera pertinente, puede optar por interponer recurso de reconsideración o apelación en un plazo perentorio de quince (15) días hábiles contados desde la notificación del presente. Los recursos deben cumplir con los requisitos formales que señala el TUO de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

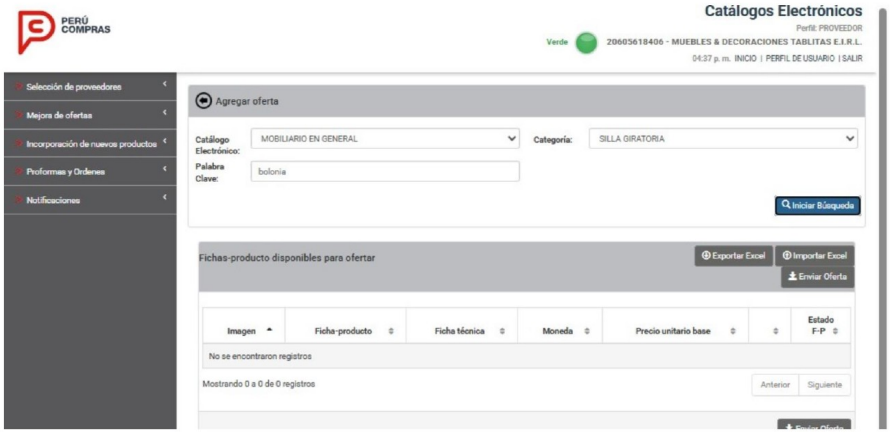
Firmado digitalmente por CORAL OBISPO Alvaro Alonso FAU 20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.06.2025 14:29:30 -05:00

Firmado digitalmente por POLO MARTINEZ Marco Antonio FAU 20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10.06.2025 14:10:24 -05:00

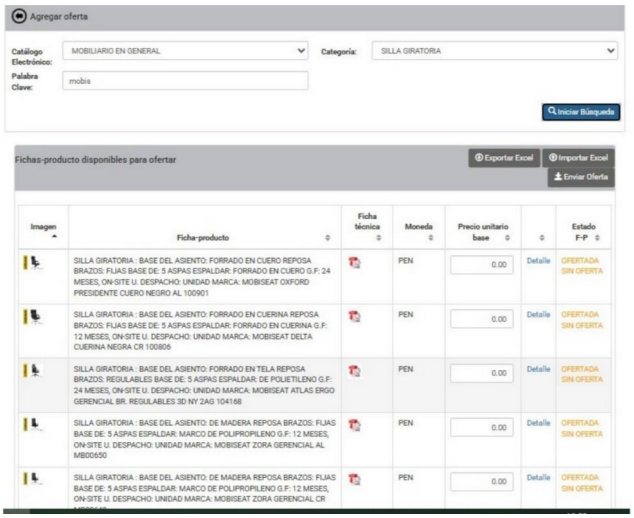
Firmado digitalmente por ROJAS PANDURO Kevin Accel FAU 20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10.06.2025 13:36:43 -05:00

ANEXO 2 – Capturas de la plataforma (perfil proveedor)

2.1. Búsqueda de un modelo de la marca MOBIS: “No se encontraron registros”.



2.2. Búsqueda “mobis”: aparecen fichas de otra marca (MOBISEAT), pero no las de MOBIS.



2.3. Las fichas de otras marcas sí aparecen y se pueden ofertar.

